

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4335/2532

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
ชลบุรี

นาง มณี สีพ รม มา

โจทก์
จำเลย

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 22 (5)

โทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มาตรา 65 มีเพียงโทษปรับไม่เกิน ห้าหมื่นบาท และปรับอีกวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน มาตรา 67 มีโทษ ปรับวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนและมาตรา 69 ให้ปรับผู้ดำเนินการเป็น สองเท่าของโทษที่บัญญัติสำหรับความผิดนั้น ๆ ซึ่งหมายถึงความผิดตามมาตรา 65 และมาตรา 67 จึงมิใช่โทษปรับเกินกว่าหกหมื่นบาทตามความหมายในพระธรรมนูญ ศาลยุติธรรม มาตรา 22(5) ศาลแขวงจึงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของอาคารพักอาศัยชั้นเดียวจำนวน 1 หลัง ไม่มีบ้าน เลขที่ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยวัดบุญย์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี โดยจำเลยได้รับใบอนุญาตให้ทำการก่อสร้างอาคารดังกล่าวจากเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นแล้วจำเลยได้ก่อสร้างอาคารผิดตำแหน่งที่จะปลูกสร้างและต่อเติมครัวยื่นไป ทางหลังบ้านผิดไปจากแผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตตลอดจนผิดเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กำหนดไว้ในใบอนุญาตและ

ไม่ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย ต่อมาหลังจากที่จำเลยกระทำผิดแล้วในวันที่ 4 ธันวาคม 2529 จำเลยได้ทราบคำสั่งของร้อยตรีชาญชัย เซาว์นทวี ผู้อำนวยการกองช่างปฏิบัติราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามหนังสือที่396/2529 ให้แก้ไขอาคารที่ผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาตภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วคือวันที่ 5 มกราคม 2530 จำเลยได้ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าว โดยมีได้แก้ไขอาคารที่ผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2530 จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2530 ติดต่อกันขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4,31, 40, 43, 65, 67, 69 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526มาตรา 4

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 31, 40, 43, 65, 67,69 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ลงโทษฐานก่อสร้างผิดจากที่ได้รับอนุญาต ปรับ 3,000 บาท และฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานปรับวันละ 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2530จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2530 จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับฐานก่อสร้างผิดจากที่ได้รับอนุญาตเป็นเงิน 1,500 บาท และฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานปรับวันละ 500 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาว่าศาลแขวงชลบุรีไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้เพราะโทษที่ศาลลงโทษปรับจำเลยตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 65, 67 และ 69เกินกว่า 60,000 บาท ศาลฎีกาเห็นว่าตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 15 และมาตรา 22(5) ศาลแขวงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึ่งอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับแต่ทั้งนี้จะลงโทษจำคุกเกินหกเดือนหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งโทษจำคุกหรือปรับนั้นอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งสองอย่างเกินอัตราที่กล่าวแล้วไม่ได้ ดังนั้น เมื่อโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 65 มีเพียงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับอีกวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน มาตรา 67 มีโทษปรับวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน และมาตรา 69 ให้ปรับผู้ดำเนินการเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติสำหรับความผิดนั้น ๆ ซึ่งหมายถึงความผิดตามมาตรา 65และมาตรา 67 จึงมิใช่โทษปรับเกินกว่าหกหมื่นบาทตามความหมายในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 22(5) ศาลแขวงชลบุรีจึงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้"

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มานิช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ